

刑法上の没収及び追徴に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。

1. 犯罪行為の用に供した物（刑法第19条第1項第2号）の没収は、物の危険性に着目した処分であるため、行為者が責任無能力を理由に無罪の言渡しをされたときであっても科すことができる。
2. 犯罪行為の報酬として得た貴金属を売却して得た現金は、追徴ではなく、没収の対象となる。
3. 不同意性交の犯人が、被害者に犯行の様子を撮影録画したことを知らせて捜査機関に対し処罰を求めることを断念させる目的で、ひそかに撮影録画したデジタルビデオカセットは、犯罪行為の用に供した物ではないため、没収の対象とならない。(改)
4. 犯罪行為によって得た物（刑法第19条第1項第3号）は、犯罪により不当に得た利益を犯人から剥奪する必要があるため、任意的没収ではなく、必要的没収の対象となる。
5. 没収の対象は、刑罰の一身専属性の見地から、犯人の所有物に限られる。

1 誤っている

9条は、「没収を付加刑とする」と規定している。主刑が、独立に言い渡すことのできる刑であるのに対し、付加刑は、主刑の言渡しがあることを前提として、これに付加して言い渡すことができる刑をいう。本記述では、行為者が無罪の言渡しをされている（主刑の言渡しが無い）以上、付加刑である没収を科すこともできない。したがって、本記述は、犯罪供用物件の没収は、行為者が無罪の言渡しをされたときであっても科すことができるとしている点で、誤っている。

2 正しい

19条1項4号。19条1項各号は、没収の対象物として、①犯罪組成物件（1号）、②犯罪供用物件（2号）、③犯罪生成物件（3号）、④犯罪取得物件（3号）、⑤犯罪報酬物件（3号）、⑥対価物件（4号）を挙げている。対価物件の対象となるのは③④⑤である。他方、追徴（19条の2）は、③④⑤⑥の全部又は一部を没収することができないときに認められる。本記述の「犯罪行為の報酬として得た貴金属」は⑤犯罪報酬物件であり、これを「売却して得た現金」は⑥対価物件であるから、追徴ではなく、没収の対象となる。したがって、本記述は正しい。

3 誤っている

最決平30.6.26（重判平30刑法4事件）。判例は、本記述と同様の事案において、「本件デジタルビデオカセットは、刑法19条1項2号にいう『犯罪行為の用に供した物』に該当し、これを没収することができる」としている。その理由として、本判例の原審は、「隠し撮りをして、各実行行為終了後に各被害者にそのことを知らせて捜査機関による身柄拘束を含む捜査や刑事訴追を免れようとする行為は、各犯行による性的満足という犯罪の成果を確保し享受するためになされた行為であるとともに、捜査や刑事訴追を免れる手段を確保することによって犯罪の実行行為を心理的に容易にするためのものといえるから、本件各実行行為と密接に関連する行為といえる」とし、本件各デジタルビデオカセットは「このような実行行為と密接に関連する行為の用に供し、あるいは供しようとした物と認められる」ということを挙げている。よって、本記述のデジタルビデオカセットは、犯罪供用物件に当たり、没収することができる。したがって、本記述は、被害者が捜査機関に対し処罰を求めることを断念させる目的で、ひそかに撮影録画したデジタルビデオカセットは、犯罪供用物件ではないとしている点で、誤っている。

4 誤っている ★

19条1項柱書は、1号から4号に掲げる物は、没収することが「できる」と規定している。よって、犯罪取得物件（19条1項3号）に限らず、19条1項各号に該当する物は全て任意的没収の対象となる。したがって、本記述は、犯罪取得物件について、必要的没収の対象となるとしている点で、誤っている。

5 誤っている

19条2項は、「没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。」と規定している。よって、没収の対象は、犯人の所有物に限られない。したがって、本記述は、没収の対象は、犯人の所有物に限られるとしている点で、誤っている。